

1531063-03.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Guilherme Moreira da Cruz

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de GUILHERME MOREIRA DA CRUZ, qualificado a fls. 05, como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, c/c o art. 66, caput, ambos da Lei nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1531063-03.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1531063-03.2019.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Guilherme Moreira da Cruz

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de GUILHERME MOREIRA DA CRUZ, qualificado a fls. 05, como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, c/c o art. 66, caput, ambos da Lei nº 11.343/06.

No dia 27/12/2019, às 21:40 horas, na Rua Murucupi, altura do numeral 8, Cidade Líder, nesta cidade e comarca, GUILHERME MOREIRA DA CRUZ, qualificado a fls. 05, trazia consigo substâncias entorpecentes (proscritas), ou que determinam dependência física ou psíquica, sendo 04 porções de 6,6 gramas de MDMA, na forma de comprimidos (19 - dezenove); sem autorização ou em desacordo com determinação legal

ou regulamentar (auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, laudo de constatação de fls. 15/18).

Pois bem.

Segundo apurado, policiais realizavam patrulhamento de rotina, quando depararam com o indiciado caminhando pela via, o qual, ao perceber a presença dos policiais, apresentou nervosismo.

Por tal motivo, os policiais resolveram abordá-lo e, no instante da abordagem, GUILHERME empreendeu fuga.

Durante a fuga ingressou em imóvel alheio, sendo que foi dada autorização de ingresso aos policiais pelo proprietário.

No quintal da residência foi novamente abordado e, antes que fosse detido, empreendeu nova fuga, porém, foi efetivamente detido logo que saiu do imóvel invadido.

Durante sua revista, o indiciado indicou o local em que teria ocultado, durante a fuga, o entorpecente que trazia consigo no instante em que foi tentada sua primeira abordagem.

O entorpecente foi localizado exatamente no mesmo local em que teria informado aos policiais, ou seja, escondido dentro de um balde que estava na área de serviço do imóvel invadido por ele durante a fuga.

Foram localizados 19 (dezenove) comprimidos de MDMA.

Também localizaram na posse do indiciado R\$ 221,00 reais em dinheiro, supostamente fruto da traficância.

A ação policial foi filmada (<https://drive.google.com/open?id=0B1epFGBQmwjYT1V1bzc4eGhzWUM0Q21rOTc1MDU5Q2I0SXlr>).

A forma como a droga estava acondicionada (porções individuais), a quantidade e a presença de dinheiro sem comprovação lícita evidenciam o exercício da traficância. Concessão de liberdade provisória mediante o cumprimento das medidas cautelares (fls. 34/36).

Em 21/01/20, foi recebida a denúncia (fls.58)

Réu citado (fls.63). Defesa prévia (fls.67/68)

Conflito entre o entendimento da DP e do representante do MP sobre o cabimento da ANPP. MP deixou de propor ANPP (fls.71). A Defensoria Pública entendeu estarem reunidos os pressupostos legais (fls.76/78). Manifestação do D. PGJ insistindo na recusa de oferta da ANPP (fls.81/89).

Manutenção da denúncia (fls.95)

Laudo químico-toxicológico (fls.110/112)

Audiência. Prova oral. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls.1), no boletim de ocorrência (fls.7/11), no auto de exibição e apreensão (fls.12/13), no laudo químico-toxicológico (fls.110/112), no link da filmagem, e nos demais elementos produzidos.

A autoria também é certa: os elementos produzidos em sede investigativa foram confirmados pela prova judicial.

O policial Sandro disse que avistou o réu, o mesmo, ao avistá-lo, evadiu-se rumo a uma residência. Portava 19 porções de ecstasy e dinheiro. As drogas estavam num balde. Não se recordou se o réu confessou o tráfico. O depoente não conhecia o réu de outra oportunidade.

O policial Leandro prestou igual depoimento: abordagem do réu, 19 porções de ecstasy, inclusive em suas mãos, evadiu-se para uma residência. Foi localizado um balde, no interior substância entorpecente. Tinha também a quantia de R\$ 221,00. O réu confessou que estava traficando.

No boletim de ocorrência, disse que optou por esconder a droga numa residência. Em juízo, o réu também optou por apresentar versão sem base probatória ou lógica.

Confirmou que estava portando a substância entorpecente, para uso próprio, e o dinheiro, fruto do seu trabalho (como vidraceiro). Falou que iria viajar posteriormente, e levaria a droga para seu consumo. Não contara a ninguém, especialmente a seus pais (pois sentiria vergonha).

A quantidade e o tipo de droga, além da quantia em dinheiro da e falta de prova de

suposta viagem, estão em desacordo com a qualificação de usuário.

Na essência o depoimento dos policiais foi uniforme (fase investigativa e judicial). O tempo decorrido e ser corriqueiro esse tipo de ocorrência não abalam eventual e secundária suposta contradição.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria, atento ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, verifico que o acusado é tecnicamente primário. Ademais, a quantidade total de drogas apreendidas não ultrapassa a praxe dos feitos que tramitam perante este Juízo.

Assim, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes. O réu não confessou. A pena intermediária é fixada no patamar anterior.

Na terceira fase, sendo o réu primário e não há nos autos elementos indicativos de que o réu integrasse organização criminosa ou se dedicasse às atividades criminosas. Com base no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06, reduzo a pena do acusado em 2/3 (dois terços), fixando-a em 01 ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, e que torno definitiva.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixados pelo Juízo das Execuções.

Em caso de descumprimento, fixo o regime aberto, por mais adequado ao caso concreto. Tendo em vista a quantidade de pena imposta, a substituição da pena privativa de liberdade e o regime prisional fixado, autorizo o recurso em liberdade.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno GUILHERME MOREIRA DA CRUZ como incurso nas sanções impostas nos artigos 33, §4º, c.c artigo 66, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas medidas restritivas de direitos, a serem fixadas na execução, e de 166 dias-multa, fixada no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos.

Decreto a destruição das drogas, perdimento dos valores e destruição dos objetos usados na traficância.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 29 de junho de 2022.

J.Paulo camargo magano

Juiz de Direito

Sentença Proferida.